113年司法官律師考試 - 刑法（1301）

113年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
113年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑法部分（第1-35題）

第1題

下列何者非屬刑法第125條濫權追訴處罰罪之實行行為？

(A) 明知不應受理而受理刑事訴訟案件
(B) 意圖取得供述而對被告施強暴脅迫
(C) 濫用公務員之職權而為逮捕或羈押
(D) 明知為有罪之人而無故不使其受追訴或處罰

答案：(A)

第2題

有關公務員之解釋，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 國立大學教授接受民間委託或補助執行研究計畫，並參與相關採購事務，就所參與之採購事務，為刑法上之公務員
(B) 依政府採購法規定之各公營事業之承辦、監辦採購等人員，為「授權公務員」
(C) 委託公務員，必須以受國家、地方自治團體所屬機關依法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定，從事與委託機關權限有關之公共事務者為其要件
(D) 身分公務員，不限制其任用方式係出於考試晉用、選舉產生、約聘僱用或政治任命，或其任用身分及時間久暫，凡有法令依據而服務於國家或地方自治團體而具有法定職務權限者，均屬之

答案：(A)

第3題

甲對乙居住之透天厝的木門潑灑汽油並點火，木門被燒壞之後火勢隨即熄滅，並未繼續延燒。下列敘述何者正確？

(A) 木門雖係附連於透天厝之物，然僅燒壞木門仍構成毀損建築物罪
(B) 燒壞之木門為透天厝之重要部分，甲構成刑法第173條第1項放火既遂罪
(C) 甲所為僅為放火燒燬透天厝之預備行為，成立刑法第173條第4項放火預備罪
(D) 甲並未使透天厝喪失其效用，因此成立刑法第173條第3項放火未遂罪

答案：(D)

第4題

甲懷疑配偶乙有外遇，於是在乙的車上裝設衛星定位系統（GPS）追蹤器，錄下並分析比對其車輛移動的位置訊息，以掌握乙的行蹤，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 衛星定位系統追蹤器屬於刑法第315條之1第1款之工具與設備
(B) 由於車輛在公開環境中行走，故車輛移動位置之資訊屬於公開活動
(C) 甲以追蹤器錄下乙所在位置資訊之行為屬於竊錄行為
(D) 依近期實務判決，甲懷疑配偶有外遇而竊錄其行蹤之行為，不是正當理由

答案：(B)

第5題

甲與乙素有嫌隙，一日見乙在路上閒晃，遂出手毆打乙，乙遭毆後大驚，即轉身要逃，卻不小心掉落路邊施工坑洞，導致乙身上除了被甲所毆之身體挫傷之外，右腳小腿還因此粉碎性骨折而截肢。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 乙轉身要逃，自己不小心掉落路邊施工坑洞，應屬被害人乙自我負責之行為，甲僅就毆打乙頭部之挫傷負刑法第277條第1項普通傷害罪之責
(B) 乙右腳僅小腿骨折而截肢，不符合刑法第10條第4項第4款規定「毀敗或嚴重減損一肢以上之機能」之重傷
(C) 甲對於乙受毆逃跑掉落坑洞而右腳截肢之結果，應具有客觀預見可能性，甲應負刑法第277條第2項後段傷害致重傷罪之責
(D) 乙之截肢結果並非源自頭部挫傷之加重後果，故不成立刑法第277條第2項後段傷害致重傷罪之責

答案：(C)

第6題

有關過失犯敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 在判斷醫療過失時，不得一律以醫學中心之醫療水準為判斷標準
(B) 他人之交通違規事實已極為明顯，且行為人有充足時間可避免發生交通事故時，行為人即不能主張信賴原則免責
(C) 由於醫師在進行手術前，可信賴護理師已先正確確認患者人別，故即使主刀醫師開刀前未再核對患者之身分，而對錯誤之患者開刀時，醫師也不用負過失傷害之責任
(D) 在過失不作為犯的情形，依實務見解，過失犯的注意義務和不作為犯的作為義務屬於不同層次問題，不得混為一談

答案：(C)

第7題

關於「得被害人之承諾」作為超法規阻卻違法事由，下列敘述何者正確？

(A) 被害人之承諾能力，不以民法上之行為能力為標準，而是依個案之認識與判斷能力而定
(B) 被害人因受行為人詐欺而為承諾者，承諾之效力未定，被害人得事後選擇撤銷或不撤銷其承諾
(C) 被害人得承諾放棄的法益，除個人法益之外，尚可包含社會法益
(D) 基於個人自主權之尊重，得被害人承諾之範圍可包括生命法益

答案：(A)

第8題

某行政機關科長甲，因涉嫌偽造文書，經檢察官偵查。對此，甲供稱，當時直屬長官乙命令自己實行該行為，甲雖明知自己偽造文書，但無奈乙宣稱會負責一切責任，甲不得已只好照辦。經查，甲所述屬實，下列敘述何者正確？

(A) 甲得主張依所屬上級公務員命令之行為，阻卻違法
(B) 甲得主張無期待可能性，阻卻責任
(C) 乙是偽造文書罪的間接正犯
(D) 乙是偽造文書罪的教唆犯

答案：(D)

第9題

有關刑法第16條規定，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 第16條之規定係專指行為人自認其行為存在與阻卻違法事由相關之事實，故其行為合法而言
(B) 若行為人對行為是否涉及不法有所懷疑，必要時有向具有專業能力之人或機構等查詢之義務
(C) 第16條之規定，是對於行為人不知法律之情形，區分不同法律效果，僅有行為人對於違法性錯誤無正當理由而屬可避免者，始應免除其刑事責任
(D) 誤想犯有第16條規定之適用

答案：(B)

第10題

有關自首之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 甲開車不慎撞傷某乙，於犯罪尚未被偵查機關發覺前，向到場處理之員警表明確係其開車撞傷乙，但辯稱自己完全無過失，事故發生均是乙的過失。則甲因未承認犯罪，不能認有自首之適用
(B) 甲犯具有想像競合關係之A、B二罪（B罪法定刑較重），其於偵查機關已發覺A罪後，另向偵查機關申告尚未被發覺的B罪亦係其所為，則B罪部分仍有自首之適用

(C) 甲向偵查機關申告尚未被發覺之犯罪後，隨即逃匿無蹤，經發布通緝後始到案，則甲並無自首之適用
(D) 甲就未發覺之罪，原想親自至地方檢察署自首，但因恐即遭檢察官向法院聲請羈押，遂先委由友人乙至地方檢察署聲明該案為甲所為，以及其欲自首之意，甲雖委託乙代行自首之意，仍有自首之適用

答案：(A)

第11題

有關現行實務採「相對總額原則」之利得沒收，下列何者屬司法院憲法法庭111年憲判字第18號判決之內容？

(A) 不受罪刑法定原則拘束
(B) 沒收之目的除欲制裁個人犯罪行為外，亦欲回復犯罪前之合法財產秩序
(C) 對違法交易所生犯罪所得之沒收須先扣除所有犯罪成本
(D) 非善意第三人得對沒收新制實施前之應沒收之物主張信賴保護

答案：(A)

第12題

關於刑法第195條偽造貨幣罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 外國貨幣雖然在國內具有流通力，但不具有強制流通力，因此不屬於本罪之通用貨幣
(B) 偽造幣券需以摹擬真正幣券以為製造，若偽造出事實上不存在的通貨，則非偽造行為
(C) 偽造係指無通用貨幣發行權者製作假幣券之行為，縱偽造技術拙劣，不足以使一般人誤信為真幣，仍屬偽造行為
(D) 本罪所謂「意圖供行使之用」係指意圖將偽造變造之貨幣充作真正加以流通者而言，若僅將之作為拍戲道具使用者，非屬之

答案：(C)

第13題

有關易科罰金，下列敘述何者錯誤？

(A) 易科罰金應於裁判確定後2個月內完納，但依其經濟或信用狀況，不能於2個月內完納者，得許期滿後1年內分期繳納
(B) 易科罰金應依行為人個人平均每日所得之數額，折算1日
(C) 甲犯刑法第335條第1項侵占罪，受2月有期徒刑之宣告，得易科罰金
(D) 甲犯刑法第339條第1項詐欺取財罪，受6月有期徒刑之宣告，得易科罰金

答案：(B)

第14題

甲為立法委員，在承諾民間廠商幫助其取得和國營企業的契約後，利用其身分的影響力對國營企業關說，國營企業迫於壓力，於是和該民間廠商訂約，甲因此接受廠商提供的性招待，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲屬於刑法第10條第2項之公務員
(B) 性招待屬於賄賂罪之不正利益
(C) 甲利用身分影響力的行為不該當賄賂罪的職務上行為
(D) 性招待與關說行為之間具有對價關係

答案：(C)

第15題

甲遭起訴犯殺人罪，其辯護人乙向甲陳稱，甲之案件受命法官丙是大學同窗，可代為行賄關說，為甲爭取無罪判決。甲聽信於乙，遂交付新臺幣（下同）100萬元現金給乙。乙則私下拜訪丙，並交付給丙50萬元現金，請託丙判甲無罪。丙收取50萬元現金後，當場承諾會判甲無罪。然在經審理程序後，丙認為甲的案件完全沒有判決無罪的可能性，遂又請人將50萬元現金返還給乙。乙收回此50萬元現金後，並未告知甲此一情事。甲隨後遭依法判處有罪，始檢舉乙與丙二人。下列敘述何者正確？

(A) 甲實行之行為為交付乙現金，實際實行行賄行為之人為乙，故甲之行為並不構成行賄罪
(B) 丙收取50萬元現金後又返還給乙，難認賄款業已收受，故不構成公務員受賄罪
(C) 乙雖非為自己行賄，而係代甲向丙交付賄款，以求對甲為無罪判決，其行為仍構成行賄罪
(D) 丙於收受50萬元現金作為判決甲無罪之對價、承諾判決無罪時，即已構成濫權不追訴罪，後續丙又依法對甲判處有罪，僅影響該罪之量刑

答案：(C)

第16題

關於貪污治罪條例第6條第1項第4、5款之公務員圖利罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 關於主管或監督事務圖利罪之主管或監督事務，應依各機關的組織法規或相關法令予以認定
(B) 公務員與圖利之對象仍有成立圖利罪之共同正犯的可能
(C) 主管或監督事務圖利罪和非主管或監督事務圖利罪之違背法令應做相同解釋
(D) 不管是主管或監督事務圖利罪和非主管或監督事務圖利罪，均以獲得利益為必要

答案：(C)

第17題

關於侵害國家權力運作法益的犯罪敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 刑法第161條第2項以強暴脅迫脫逃之罪為第135條妨害公務罪之特別規定，於該當二者之構成要件時，應直接適用前者
(B) 妨害公務罪，以公務員依法執行職務時加以妨害為要件，若超越職務範圍以外之行為，即不得謂為依法執行職務
(C) 刑法第143條所謂有投票權之人，包括收賄時尚不具投票資格，但收賄後獲得投票權而得履行期約事項之人
(D) 刑法第131條圖利罪所謂直接或間接圖自己或其他私人不法利益，僅指一切有形增加之財產數額，不包括法律上應減少而未減少之利益

答案：(D)

第18題

犯人甲為逃避刑罰，躲藏數日後，去找其兄乙哭訴；乙自幼愛護甲，知悉情形後，安排甲躲藏於住家密室。下列敘述何者正確？

(A) 甲為了逃避刑罰而自行藏匿，屬於自我庇護行為，不成立藏匿人犯罪；乙為甲的近親，藏匿甲為人之常情，法律不強人所難，故不成立犯罪
(B) 甲為了逃避刑罰而自行藏匿，雖屬於自我庇護行為，但仍成立藏匿人犯罪；乙為甲的近親，藏匿甲為人之常情，法律不強人所難，故不成立犯罪
(C) 甲為了逃避刑罰而自行藏匿，屬於自我庇護行為，不成立藏匿人犯罪；乙為甲的近親，藏匿甲為人之常情，雖成立藏匿人犯罪，但依法減免處罰
(D) 甲為了逃避刑罰而自行藏匿，雖屬自我庇護行為，但仍成立藏匿人犯罪；乙為甲的近親，藏匿甲為人之常情，雖成立藏匿人犯罪，但依法減免處罰

答案：(C)

第19題

甲、乙、丙三人因夜市擺攤糾紛，毆打隔壁攤位的丁，使丁受到輕傷，但並未波及其他攤位或周邊居民，正在巡邏的警察戊剛好在夜市裡購買晚餐，聽到有吵鬧聲及警網通報前往處理時，甲、乙、丙因害怕被逮捕，一起將圓凳砸向戊之後，拔腿就跑。依實務見解，甲、乙、丙可能構成下列何罪？

(A) 刑法第135條第1項妨害公務罪
(B) 刑法第150條第1項妨害秩序罪
(C) 刑法第161條第1項脫逃罪
(D) 刑法第283條聚眾鬥毆罪

答案：(A)

第20題

下列公共危險行為與可能成立之刑法罪名間的對應，何者錯誤？

(A) 通勤時間在公路上競速飆車：第185條第1項損壞壅塞道路罪
(B) 在行進中之火車上引爆炸彈致火車損壞脫軌：第184條第1項損壞軌道罪
(C) 放火燒燬路旁停放之情敵機車，且波及兩旁的車：第175條第1項放火燒燬他人所有物罪
(D) 因過失致自己持有區分所有權且使用中的住家大樓被燒燬：第173條第2項失火燒燬現供人使用住宅罪

答案：(B)

第21題

依我國實務見解，有關偽造文書罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 變更真正文書之製作人為自己，係屬偽造
(B) 無製作權之人冒用他人名義製作文書，係屬偽造
(C) 以他人名義製作文書，如行為人基於名義人之授權而有製作之權，即不成立偽造文書罪
(D) 會議記錄人員以自己之名義作成會議紀錄，如內容涉及不實，除構成刑法第215條業務登載不實罪，亦構成偽造私文書罪

答案：(D)

第22題

小學教師甲利用自己的身分，告訴其13歲的學生乙如果想要考試加分，就與其性交，乙受到引誘，所以同意了甲的要求。依照實務見解，在討論各種競合可能性之後，甲應論以何罪？

(A) 強制性交罪
(B) 乘機性交罪
(C) 利用權勢性交罪
(D) 對於未滿14歲之男女為性交罪

答案：(D)

第23題

依實務見解，下列何種情形中，甲之行為構成刑法第221條之強制性交罪？

(A) 醫師甲為女病患乙手術時，趁乙麻醉後昏迷時，當場見色心喜，以其手指插入乙之陰道滿足自己性慾
(B) 神棍甲告知前來問卦之乙女，若不與其性交，將被小鬼纏身，乙信以為真，任由甲以陰莖插入乙之陰道
(C) 甲以手指沾上自己之精液，強行插入乙女之口腔內
(D) 甲女強行以其舌頭插入乙男之口腔，欲與乙男舌吻

答案：(B)

第24題

有關妨害風化罪章，下列敘述何者錯誤？

(A) 公然為猥褻行為，如非出於供人觀覽之意圖，即不成立公然猥褻罪
(B) 於賓館性交易時為嫖客脫衣陪酒，不構成公然猥褻罪
(C) 意圖營利而公然為猥褻行為者，成立加重公然猥褻罪
(D) 公然陳列或播放猥褻影像者，成立公然猥褻罪

答案：(D)

第25題

有關刑法第240條、第241條和誘、略誘罪之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 甲欲與A性交，乃將A略誘帶至某旅館，甲隨即請知情的B代為看管A，B乃依甲的指示看管A，因略誘行為已結束，B不會與甲成立略誘罪之共同正犯
(B) 母親意圖使未滿7歲之子女脫離父親親權之行使，而未經父親同意，將該子女帶往他地以阻隔父親行使親權者，仍可能成罪，不因母親同有親權而受影響
(C) 甲在略誘A的期間中，因A想要逃跑，甲遂出言恐嚇：「如果你敢跑走，我會揍你」，甲不會另外成立恐嚇罪
(D) 所謂和誘，係指被誘人知拐誘之目的而予同意者而言；如果違反被誘人之意思，而將其置於自己實力支配之下，則為略誘

答案：(A)

第26題

有關賭博罪章，下列敘述何者錯誤？

(A) 於自家住宅等非公眾得出入之處所賭博，不成立刑法第266條之犯罪
(B) 年節時與家人小賭怡情，即使公然為之，亦不成立犯罪
(C) 以網際網路方式賭博財物，不成立犯罪
(D) 提供自家住宅供人賭博，意圖借抽頭賺取利益者，成立犯罪

答案：(C)

第27題

關於傷害罪，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 刑法第278條「重傷」之標準，乃是以傷害初始之檢驗狀況為準
(B) 若聚眾鬥毆時，在場助勢之人與實行傷害行為之行為人間有犯意聯絡和行為分擔時，才能成立聚眾鬥毆罪
(C) 刑法第286條之凌虐行為不以長期性、持續性、多次性為必要
(D) 殺人罪與傷害致死罪之間，以受傷處是否為致命部位為其區別基準

答案：(C)

第28題

有關妨害自由罪章之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲因乙擋其財路，遂郵寄含有子彈之郵包予乙，成立刑法第305條恐嚇危安罪
(B) 甲乙鄰居發生爭執，甲氣不過，遂大罵乙「我詛咒你不得好死」，成立刑法第305條恐嚇危安罪
(C) 警員甲持偽造公文書向檢察官乙騙取拘票，拘提丙，導致丙因受訊問，歷經一日始獲諭知請回，就自由法益之保護，甲成立刑法第134條、第302條第1項公務員假借職務上之方法剝奪他人行動自由罪
(D) 甲趁乙洗澡時，將其衣物取走，使乙無法離開澡堂，成立刑法第302條剝奪他人行動自由罪

答案：(B)

第29題

有關刑法誹謗罪之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 依司法院釋字第509號解釋，行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，仍不能以誹謗罪論處
(B) 刑法上的誹謗罪跟公然侮辱罪雖均足以使他人之社會評價受到損害，但「誹謗」乃是針對具體事實為指摘或傳述；而「侮辱」則是抽象謾罵或嘲弄
(C) 本於憲法平等原則，行為人就其所指摘之事，不論是茶餘飯後閒談聊天之資或利用記者會傳播，查證義務均應相同，而無高低之分
(D) 甲於1月1日在A所居住的大樓大廳張貼誹謗A之大字報，且一直到該年底均未撕下，A在甲張貼當日即見聞此事，但遲至同年10月1日始提告訴，雖然誹謗的文字圖畫繼續存在，A之提告已逾告訴期間

答案：(C)

第30題

有關妨害性自主罪章，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 對未滿7歲之人為性交，一律成立刑法第222條第1項加重強制性交罪
(B) 對7歲以上未滿14歲之人為合意性交，成立刑法第227條第1項與幼年人性交罪
(C) 行為人明知被害人酒量不佳，故意對被害人灌酒，使其泥醉而陷入意識模糊狀態，進而與之性交，成立刑法第225條第1項乘機性交罪
(D) 甲、乙共謀對丙為強制性交，約定由甲壓制丙，由乙對丙為性交行為，甲、乙皆成立刑法第222條第1項加重強制性交罪

答案：(C)

第31題

成年人甲、乙、丙與13歲的丁共同謀議進入某豪宅行竊，其中甲負責竊盜的謀議與計畫，而僅由乙、丙、丁前往現場行竊。犯罪當日，甲在家中等待，乙、丙、丁前往目標現場，由乙負責在豪宅門口把風，丙、丁則入內行竊，於竊得大筆財物後，坐上乙接應的車輛離去，並回到甲家中由四人均分所得贓款。本案關於是否符合刑法第321條第1項第4款「結夥三人以上」加重竊盜罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲應計入結夥人數
(B) 乙應計入結夥人數
(C) 丙應計入結夥人數
(D) 丁應不計入結夥人數

答案：(A)

第32題

有關甲之行為，依實務見解，下列何者不構成刑法第332條強盜結合罪？

(A) 甲為避免其所竊得之物遭被害人乙奪回，在行竊當場將乙殺死
(B) 甲壓制乙，欲對乙為性交卻未果，憤而起意拔取乙配戴的鑽石戒指，據為己有
(C) 甲在強盜乙的財物後，立即縱火燒燬乙的鄰居丙所有房屋以轉移眾人焦點，而得以順利逃離現場
(D) 甲強押乙至山區後，壓制乙並從乙身上奪取皮夾與金項鍊，其後又為避免遭乙指認而持刀刺瞎乙雙眼

答案：(B)

第33題

甲至市集購買蔬果，見乙蕃茄攤販正進行蕃茄裝箱促銷活動，分別有裝滿新臺幣（以下同）360元與600元兩種蕃茄價格，甲見乙忙碌，遂偷將高價蕃茄先裝進箱子，最後將低價蕃茄鋪於表面，乙結帳時並未察覺，即以360元計價。依實務見解，甲應論以何罪？

(A) 竊盜罪
(B) 搶奪罪
(C) 強盜罪
(D) 詐欺罪

答案：(D)

第34題

下列敘述甲透過犯罪所取得者，何者無法成為刑法第349條第1項贓物罪的行為客體？

(A) 甲順手從路邊牽走未上鎖之A所有腳踏車
(B) 甲持槍至銀樓壓制老闆A後取得的金項鍊
(C) 甲綑綁並毆打遲不還款的債務人A，A因而轉帳返還所欠款項
(D) 甲謊稱A所持有的真正古董花瓶為贋品，並要求A贈與該花瓶給自己，A信以為真，乃將該花瓶贈與甲

答案：(C)

第35題

甲教唆友人乙，趁鄰居丙上班時前往丙家偷竊財物，乙乃聽從其建議，於某日侵入住宅竊取相機、電腦，乙於得手後，將相機贈送甲以表達感謝，甲決定收下該相機。依實務見解，甲之刑責為何？

(A) 甲僅成立刑法第349條第1項收受贓物罪
(B) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯
(C) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯與收受贓物罪，二罪數罪併罰
(D) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯與收受贓物罪，二罪想像競合

答案：(B)

答案總覽

題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	A	8	D	15	C	22	D	29	C
2	A	9	B	16	C	23	B	30	C
3	D	10	A	17	D	24	D	31	A
4	B	11	A	18	C	25	A	32	B
5	C	12	C	19	A	26	C	33	D
6	C	13	B	20	B	27	C	34	C
7	A	14	C	21	D	28	B	35	B